

# **"ĐỨC TRỊ DẪN DẮT PHÁP TRỊ" - NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY**

Đại tá, TS **NGUYỄN VĂN THỦY**

Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lênin/Học viện Chính trị

*Tóm tắt: Trung thành, vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh là "nhiệm vụ trọng tâm" của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta; trong đó, quan điểm lấy "đức trị dẫn dắt pháp trị" là một nét độc đáo trong tư duy của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.*

*Từ khóa: "Đức trị dẫn dắt pháp trị"; độc đáo; nhà nước pháp quyền; Việt Nam.*

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc phạm trù nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (nói chung), thống nhất với truyền thống lịch sử nhà nước đại diện cho lợi ích dân tộc trong dựng nước gắn liền với giữ nước cùng với tiếp thu tinh hoa văn minh nhà nước pháp quyền trên thế giới. Mang đầy đủ các đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy đặc trưng nhà nước chuyên chính vô sản làm bản chất, Nhà nước này là kết quả của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải phóng dân tộc và tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cái mới trong lịch sử phát triển Nhà nước ở nước ta. Mặc dù, nước ta chưa qua chế độ dân chủ tư sản, Nhà nước pháp quyền tư sản nhưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay được xây dựng, hoàn thiện trên cơ sở của thời kỳ quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì thế, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trình độ cao hơn ở bản chất, đó là: "Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo"<sup>1</sup>. Trong bài viết "Phát huy tính đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: "Để phát huy hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với xã hội bằng pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cần phải tăng cường đồng thời hai yếu tố: Đức trị và pháp trị; trong đó, yếu tố "đức trị" là sự phát huy các ưu điểm, thế mạnh, vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, nêu gương của cán bộ đảng viên để dẫn dắt yếu tố "pháp trị"<sup>2</sup>. Có thể nói, việc xác định lấy "đức trị dẫn dắt pháp trị" là một nét độc đáo trong tư duy của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện ở một số vấn đề cơ bản sau:

*Một là, đề cao đức trị trong xây dựng Nhà nước là một nét độc đáo trong truyền thống văn hóa chính trị của dân tộc Việt Nam.*

Văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam được hình thành trên một không gian độc đáo của dân tộc. Cội nguồn của văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam là sự nảy sinh từ nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước, khởi nguồn từ

nền văn hóa Đông Sơn, với những nhà nước đầu tiên là Văn Lang, Âu Lạc. Trải qua nhiều thời kỳ, triều đại khác nhau, nhất là những triều đại phong kiến phát triển cường thịnh, các nhà nước ở Việt Nam đều thể hiện rõ việc đề cao đức trị trong việc xây dựng nhà nước, thể hiện nét độc đáo trong văn hóa chính trị của dân tộc.

Kể thừa có chọn lọc những quan điểm về đức trị trong tư tưởng phương Đông, các triều đại phong kiến Việt Nam đều coi đạo đức là nền tảng của văn hóa chính trị, nhất là trong xây dựng nhà nước. Sở dĩ như vậy là vì chủ nghĩa cộng đồng, tinh thần yêu nước, lòng khoan dung, vị tha là những giá trị đạo đức đã ngấm sâu, thấm thấu vào mọi yếu tố thuộc bản sắc văn hóa của dân tộc. Đối với các triều đại phong kiến Việt Nam, chủ trương của đức trị là chính trị hóa đạo đức. Quan hệ đạo đức là loại quan hệ xã hội; đặc biệt, khi nó được đồng nhất với quan hệ chính trị thì cũng có nghĩa là “*đức trị*” đã đứng trên quan điểm nhìn nhận giai cấp bị trị cũng là những công dân thực sự; để từ đó, có những chủ trương chính trị phù hợp với tư tưởng “*thân dân*”. Ở một đất nước mà người dân rất coi trọng đạo đức, với phương châm “*một trăm cái lý không bằng một tí cái tình*” (tình ở đây là tình nghĩa, tình đồng bào, tình cảm đạo đức), thì việc văn hóa chính trị Việt Nam nghiêng về đức trị là một tất yếu. Có thể khẳng định, việc đề cao đức trị trong xây dựng nhà nước trong lịch sử truyền thống văn hóa chính trị Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng để Đảng vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

*Hai là, kết hợp giữa đức trị và pháp trị; trong đó, đề cao đúng mức đức trị là nét độc đáo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước mới ở Việt Nam.*

Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Để xây dựng nhà nước mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương, đường lối quan trọng, đúng đắn, trong đó có sự kết hợp giữa “*đức trị*” và “*pháp trị*”, đề cao đúng mức “*đức trị*”. Đây là nét độc đáo trong xây dựng

nhà nước giai đoạn mới.

Nhận thức rõ vấn đề cốt yếu là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước được thiết lập theo nguyên tắc “*mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân*”, nhân dân là người làm chủ, ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “*Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân*”<sup>3</sup>. Theo đó, nền chính trị mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng là một nền chính trị đạo đức. Đạo đức cao nhất mà Hồ Chí Minh đưa ra là “*đạo đức cách mạng*”. Người cho rằng, đạo đức là để phục vụ cho xã hội, cho nhân dân, cho sự nghiệp giải phóng loài người.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất thành công khi xây dựng một nền chính trị - đạo đức kiểu mới cho nhà nước dân chủ. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, với lập trường thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng đã trang bị cơ sở khoa học cho những giá trị nhân đạo, nhân văn của “*đức trị*”, trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Về mặt bản chất, “*đức trị*” và “*pháp trị*” là hai mặt của một thể thống nhất, một bản thể duy nhất không tách rời. Việc đề cao hoặc “*đức trị*” hoặc “*pháp trị*” trong xây dựng Nhà nước pháp quyền cũng đều mang tính phiến diện nhưng việc đề cao đúng mức “*đức trị*” của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp trong văn hóa chính trị của dân tộc Việt Nam, vừa là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức để nó được hiện thực hóa trong cuộc sống ở xã hội Việt Nam.

*Ba là, “đức trị dẫn dắt pháp trị” trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nét độc đáo trong tư duy của Đảng để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.*

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ để phấn đấu đạt được những mục

tiêu lớn kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Quan điểm lấy “*đức trị dẫn dắt pháp trị*” được thể hiện trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, đó là: Trước hết, “*đức trị dẫn dắt pháp trị*” thể hiện vai trò “*dẫn dắt*” của mình chính qua sự tâm huyết, “*cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư*” và tinh thần gương mẫu của người lãnh đạo, quản lý trong mọi nhận thức, hành động. Khi người lãnh đạo, quản lý nêu tấm gương sáng về đạo đức và lối sống sẽ tạo nên niềm tin lớn trong nhân dân, góp phần khơi dậy lòng tự hào, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng. Khi người lãnh đạo, quản lý nêu tấm gương sáng về đạo đức và lối sống. Người dân sẽ nhận thấy rõ được sự cống hiến chân thành, sự tôn trọng đối với công lao xây dựng của họ cho tập thể, cho địa phương, cho đất nước.

Yếu tố “*đức trị*” đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần tâm huyết, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu, “*việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh*”<sup>4</sup>; từ đó, góp phần tạo ra môi trường hợp tác và gắn kết trong toàn xã hội. Đề cao đạo đức công vụ, mỗi người lãnh đạo, quản lý thực sự phải mẫu mực để dẫn dắt, xây dựng niềm tin cho cộng đồng. Đảng ta xác định: “*Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm: Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu*”<sup>5</sup>.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hưởng ứng và đẩy mạnh việc tinh gọn bộ máy nhà nước, bảo đảm “*tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả*”, hơn lúc nào hết, yếu tố đức trị của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước lại càng cần phải phát huy, để cuộc cách mạng “*chưa từng có trong tiền lệ*” này của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đạt kết quả cao nhất, đúng như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“*Đức trị dẫn dắt pháp trị*” trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nét độc đáo, không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một hành trình đầy cảm hứng, một cam kết sâu sắc của Nhà nước ta đối với Nhân dân. “*Đức trị dẫn dắt pháp trị*” nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng, công bằng và phát triển bền vững cho nhân dân để đất nước ta thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước “*giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc*” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam ■

---

1. Nguyễn Phú Trọng, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2022, tr. 24

2. Tô Lâm, “*Phát huy tính đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam*”, *Báo Quân đội nhân dân*, ngày 21-10-2024, tr. 2.

3. Hồ Chí Minh (1949), “*Dân vận*”, *Toàn tập*, tập 6, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2011, tr. 232.

4. Hồ Chí Minh (1945), “*Sao cho được lòng dân*” *Toàn tập*, tập 4, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2011, tr. 51.

5. Nguyễn Phú Trọng, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2022, tr. 56